

생활법률, 현대시론

2019학년도 2 학기

3 학년 1 교시

※ 정답 하나만을 골라 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 OMR 답안지에 표기할 것.	학 과		감독관	인
	학 번	-	성 명	

1과목	생 활 법 률 (1~25)
출제위원 : 방송대 김엘림	
출제범위 : 교재(2015), 워크북(2019) 및 TV 강의 제1강 ~ 제15강, 핵심학습자료	

1. 다음 중 각 생활영역에 관한 법의 특성에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은? (4점)

- ① 가정생활에 관한 법은 개인의 존엄과 양성의 평등을 중시한다.
- ② 직장생활에 관한 법은 계약자유 원칙을 중시한다.
- ③ 경제생활에 관한 법은 사유재산제도와 시장경제 질서를 중시한다.
- ④ 형사사건에 관한 법은 죄형법정주의, 피고인의 무죄추정 원칙을 중시한다.

2. 다음 중 혼인과 이혼에 관한 설명으로 **옳은** 것은? (3점)

- ① 형수와 처제, 시동생, 처남의 부인이 6촌 이내의 관계에 있으면 이들과 혼인할 수 없다.
- ② 간통죄가 폐지되었더라도 기혼자는 배우자에 대한 성적 성실 의무를 가진다.
- ③ 미성년자가 자녀가 있거나 임신 중인 경우 협의이혼과 재판 이혼의 이혼숙려기간은 3개월이다.
- ④ 재산분할청구권과 위자료청구권은 이혼한 날부터 2년을 경과 하면 소멸한다.

3. 다음 중 부모와 자녀의 관계에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은? (2점)

- ① 혼인관계가 종료된 날부터 300일 이내에 출생한 자녀는 혼인중에 임신한 것으로 추정한다.
- ② 사실혼 배우자 사이에 출생한 자녀는 혼인외의 자가 된다.
- ③ 혼인외의 자녀는 그 생부나 생모가 인지의 신고를 하면 출생 시에 소급하여 생부 또는 생모의 친생자가 될 수 있다.
- ④ 양자와 친양자는 입양이 확정되면 친부모와의 친자관계는 없어 지게 된다.

4. 다음 중 자녀의 성(姓)에 관한 「민법」의 설명으로 **옳지 않은** 것은? (2점)

- ① 자녀의 성은 아버지의 성에 따르며 변경되지 않는 것이 원칙이다.
- ② 혼인당사는 혼인신고 시에 자녀의 성을 그 모(母)의 성에 따르기로 협의할 수 있다.
- ③ 자녀의 복리를 위하여 법원의 허가를 받아 자녀의 성을 어머니 또는 새아버지의 것으로 변경할 수 있다.
- ④ 양자와 친양자의 성은 입양이 확정되면 양아버지의 성으로 변경된다.

5. 다음 중 친권과 양육권, 면접교섭권에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은? (3점)

- ① 양자와 친양자의 경우에는 양부모가 친권자가 된다.
- ② 미성년 자녀가 있는 부부가 협의이혼을 하려면 친권과 양육에 관한 사항에 관한 협의서를 가정법원에 제출해야 한다.
- ③ 혼인의 취소, 재판상 이혼 또는 인지청구의 소의 경우에는 가정 법원이 직권으로 친권자와 양육권자를 정한다.
- ④ 면접교섭권은 자녀를 직접 양육하지 아니하는 부모의 일방이 가지는 권리이므로 그 직계존속이나 자녀는 청구할 수 없다.

6. 다음 중 가족과 친족과의 관계에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은? (2점)

- ① 나의 사위와 며느리는 인척이며, 생계를 같이 하지 않더라도 나의 가족과 부양의무자가 된다.
- ② 친족관계로 인한 법률상 효력은 특별한 규정이 없는 한 8촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척, 배우자에 미친다.
- ③ 인척관계는 이혼하거나 사별 후 생존배우자가 재혼하면 해소 된다.
- ④ 나의 가족관계증명서에 동생은 등재되어 있지 않다.

7. 다음 중 가족과 친족사이의 범죄에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은? (3점)

- ① 자기 또는 배우자의 직계존속을 고소하지 못하나, 성폭력범죄와 가정폭력범죄의 경우는 고소할 수 있다.
- ② 배우자, 직계혈족, 동거하는 가족과 친족 또는 그 배우자에 대하여 사기 또는 횡령을 하면 피해자가 고소하더라도 형을 면제한다.
- ③ 배우자나 동생이 피의자가 된 경우에 그 범죄의 증거를 인멸 하더라도 처벌받지 아니한다.
- ④ 사실혼 배우자, 배우자였던 사람에 대하여 강간이나 강제추행을 하는 경우는 가정폭력에 해당되지 아니한다.

※ 다음 중 지문을 읽고 문제 8번에 답하시오.

A의 명의로 된 재산에 4억원의 집과 2천만원의 정기예금이 있고, 3천만 원의 은행 대출금이 있다. A는 교통사고로 유언 없이 갑자기 사망하였다. 유족은 가해자로부터 배상금 8천만 원을 받았다. A의 장례식 비용과 묘지구입비에 각 1천만 원이 소요되었다.

A의 빈소에 A의 아내 B, 큰아들 C, 며느리 D, C의 아들 E, 시집간 딸 F, F의 남편 G, F의 딸 H, A가 사망하기 전에 사망한 작은아들 I의 아내 J 및 딸 K, 어머니 L과 여동생 M, 여동생의 아들 N이 모였다.

8. 다음 중 상속재산과 상속인에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은? (4점)

- ① 상속재산은 4억 5천만원이다.
- ② D, G, J, N은 법정상속인이 아니다.
- ③ 실제로 상속받을 수 있는 법정상속인은 B, C, F이다.
- ④ J, K는 대습상속인이다.

9. 다음 중 상속에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은? (3점)

- ① 피상속인의 배우자는 직계비속이 없으면 피상속인의 직계존속과 공동으로 상속한다.
- ② 피상속인의 생전에 피상속인의 재산증가에 딸이 기여를 크게 했거나 아들이 피상속인으로부터 재산의 증여를 받았더라도 아들과 딸은 균분상속한다.
- ③ 사망 또는 결격된 자에 갈음하여 상속인이 된 자의 상속분은 사망 또는 결격된 자의 상속분에 의한다.
- ④ 피상속인이 1억 원의 전세금과 2억 원의 채무를 남기고 사망 하였을 때 상속인은 상속의 포기 또는 한정승인을 할 수 있다.

※ 다음 중 지문을 읽고 문제 10번에 답하시오.

피상속인 O가 7개월 전에 아들 Q에게 사업자금으로 5천만 원을 증여한 후 유언으로 자신의 재산 3억 원 중에서 2억 원은 Q가 가지고, 아내 R과 딸 S는 각각 5천만 원씩을 나누어 가지도록 하였다.

10. 다음 중 유류분에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은? (4점)

- ① 상속재산은 3억 5천만원으로 산정한다.
- ② R의 유류분은 7,500만원이다.
- ③ S의 유류분은 법정상속분의 2분의 1이다.
- ④ R과 S는 O의 유언으로 받은 돈과 유류분 사이의 차액을 Q에게 청구할 수 있다.

11. 다음 중 근로계약과 최저임금에 관한 설명으로 **옳은** 것은? (4점)

- ① 사용자가 근로계약을 체결할 때 명시한 근로조건이 사실과 다를 경우에 근로자는 근로조건 위반을 이유로 노동위원회에 손해의 배상을 청구할 수 있다.
- ② 사용자와 근로자는 합의하여 「근로기준법」이 규정한 근로조건보다 낮은 수준의 근로조건을 근로계약에 정할 수 있다.
- ③ 수습기간 중의 근로자와 가사사용인은 최저임금의 적용대상자가 아니다.
- ④ 시간급 최저임금액은 2019년에는 8,530원, 2020년에는 8,690원이다.

12. 다음 중 근로시간과 휴게, 휴일, 휴가에 관한 설명으로 **옳은** 것은? (3점)

- ① 근로시간에 휴게와 대기시간이 포함된다.
- ② 현재 공공기관의 사용자는 근로자와 합의하면 1주에 12시간 한도로 연장근로를 시킬 수 있되, 55시간을 초과할 수 없다.
- ③ 사용자는 8시간 이내의 휴일근로에 대하여는 평균임금의 100분의 50 이상의 가산수당을 지급해야 한다.
- ④ 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게는 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.

13. 다음 중 근로환경에 관한 현행법의 내용이 **아닌** 것은? (4점)

- ① 사업주는 고객응대근로자가 고객의 폭언, 폭행 등으로 건강장해를 당하는 것을 예방해야 한다.
- ② 직장 내 괴롭힘은 사용자 뿐만 아니라 근로자도 하여서는 아니된다.
- ③ 사업주는 매년 직장 내 성희롱 예방교육을 실시해야 하고 사업주와 근로자는 이 교육을 받아야 한다.
- ④ 사업주는 근로자가 신청하면 각각 1년 이내의 육아휴직, 육아기 근로시간 단축, 가족돌봄휴직을 특별한 사정이 없는 한 허용해야 한다.

14. 다음 중 정년과 해고에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은? (2점)

- ① 사업주는 근로자의 정년을 60세 이상으로 정하여야 한다.
- ② 사용자는 요양휴업기간, 출산전후휴가 기간과 육아휴직 기간 및 그 후 각각 30일간에는 해고할 수 없다.
- ③ 경영상 이유에 의한 해고의 요건에 남녀의 성을 이유로 차별하여서는 아니된다는 것이 포함되어 있다.
- ④ 사용자는 해고하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 한다.

15. 다음 중 노동조합과 노사협의회에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은? (3점)

- ① 하나의 사업장에 상시 사용되는 동종의 근로자 반수 이상이 하나의 단체협약의 적용을 받게 되면, 비조합원인 근로자에 대하여도 그 단체협약이 적용된다.
- ② 일반노동조합이 파업 등의 쟁의행위를 하려면 총회를 개최하고 조합원의 직접·비밀·무기명투표에 의한 전체 조합원 과반수의 찬성을 얻어야 한다.
- ③ 공무원과 교원의 노동조합도 쟁의행위를 할 수 있으며, 2020년 4월부터는 대학교수의 노동조합이 합법화된다.
- ④ 상시 30명 이상의 근로자를 사용하는 사업장의 사업주는 노사협의회를 설치해야 하고, 노사협의회는 파업을 할 수 없다.

16. 다음 중 사회보험에 관한 설명으로 **옳은** 것은? (3점)

- ① 사회보장의 유형은 사회보험, 공공부조, 사회복지서비스와 관련 제도이다.
- ② 사회보험의 시행주체는 국가이며, 보험가입자의 보험료를 주된 재원으로 하여 국민의 건강과 소득을 보장한다.
- ③ 국민연금, 국민건강보험, 고용보험, 산업재해보상보험의 보험료는 근로자와 사업주가 반씩 부담한다.
- ④ 모든 사회보험에 관한 정책과 기금, 공단은 보건복지부가 관장한다.

17. 다음 중 공공부조에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은? (2점)

- ① 공공부조의 시행주체는 국가이며 기금을 주된 재원으로 하여 생활이 어려운 사람들의 자립을 지원한다.
- ② 국민기초생활보장의 수급권자가 되려면 부양의무자(직계혈족 및 그 배우자)가 없어야 하고 소득인정액이 급여 종류별 선정기준 이하여야 한다.
- ③ 생계급여 선정기준은 기준 중위소득의 100분의 30 이상으로 한다.
- ④ 기초연금은 65세 이상으로서 소득인정액이 하위 70%에 해당하는 사람에게 지급된다.

18. 다음 중 금전과 상품의 거래에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은? (2점)

- ① 소비대차는 당사자간의 합의와 목적물의 교부가 있어야 성립된다.
- ② 이자에 관한 특약이 없는 경우, 민사채권의 법정이자율은 연 5%이다.
- ③ 미성년자가 법정대리인의 동의 없이 계약을 체결한 경우는 계약의 취소사유가 된다.
- ④ 통신판매업자와 재화 등의 구매에 관한 계약을 체결한 경우, 소비자는 계약내용에 관한 서면을 받은 날부터 7일 이내에 철회할 수 있다.

19. 다음 중 부동산의 거래에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은? (3점)

- ① 기간을 정하지 아니하거나 2년 미만으로 정한 주택임대차는 그 기간을 2년으로 본다. 다만, 임차인은 2년 미만으로 정한 기간이 유효함을 주장할 수 있다.
- ② 주택임대인이 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 1개월 전까지의 기간에 임차인에게 갱신거절 또는 계약조건 변경의 통지를 하지 아니하면 그 기간이 끝난 때에 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것으로 본다.
- ③ 상가건물 임대인의 차임연체액이 2기의 차임액에 달하는 때에는 임대인은 계약을 해지할 수 있다.
- ④ 상가건물의 차임 또는 보증금의 증액청구는 청구 당시의 차임 또는 보증금의 100분의 5의 금액을 초과하지 못하고, 임대차계약 또는 약정한 차임 등의 증액이 있는 후 1년 이내에는 하지 못한다.

20. 다음 중 범죄와 형벌에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (2점)

- ☒ ① 범죄가 성립하려면 구성요건 해당성, 위법성, 책임, 고의가 있어야 한다.
- ② 저항할 수 없는 폭력이나 자기 또는 친족의 생명, 신체에 대한 위해를 방어할 방법이 없는 협박에 의하여 강요된 행위는 벌하지 아니한다.
- ③ 벌금은 5만원 이상, 유기징역은 1개월 이상 30년 이하로 하되, 형을 가중하는 때에는 50년까지로 한다.
- ④ 집행유예는 3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만 원 이하의 벌금의 형을 선고할 경우에 선고된다.

21. 다음 중 고소와 수사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (2점)

- ① 고소를 취소한 자는 다시 고소하지 못한다.
- ☒ ② 강제추행죄와 강간죄 등 성범죄는 친고죄이며, 친고죄에 대하여는 범인을 알게 된 날로 부터 6월을 경과하면 고소하지 못한다.
- ③ 수사기관이 피의자를 구속하기 위하여는 반드시 법관이 발부한 영장에 의하여야 한다.
- ④ 피고인이 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고 증거를 인멸할 염려가 있거나 도망할 염려가 있는 때에는 구속될 수 있다.

22. 다음 중 재판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

- ① 대법원은 유책배우자의 재판이혼 청구를 허용하지 않고 있다.
- ☒ ② 국민참여재판제도는 형사사건과 민사사건을 대상으로 한다.
- ③ 소액사건심판에서 제소한 때의 소송목적의 값의 한도는 3천만원이다.
- ④ 헌법재판소의 법률의 위헌결정, 탄핵의 결정, 정당해산의 결정 또는 헌법소원에 관한 인용결정을 하는 경우에는 재판관 6명의 찬성이 있어야 한다.

23. 다음 중 사법기관의 분쟁해결 및 권리구제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

- ① 가사사건의 심리와 재판은 가정법원의 전속관할로 하며, 가정법원이 없는 경우 해당 지방법원 및 지방법원지원이 1심을 관할한다.
- ② 개인간의 명예훼손과 모욕, 임금체불 등 사적 분쟁에 대한 고소사건 등은 형사조정의 대상이 된다.
- ③ 운전면허의 취소에 관한 행정소송은 행정심판을 거쳐야만 제기할 수 있다.
- ☒ ④ 민사소송과 형사소송의 항소는 1심 판결문을 송달받은 날로부터 7일 이내에 해야 한다.

24. 다음 중 비사법기관의 권리구제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (2점)

- ① 국무총리 산하의 국민권익위원회와 각 지방자치단체에 설치된 시민고충처리위원회는 행정기관, 지방자치단체 및 그 소속기관의 처분에 관한 고충민원을 처리한다.
- ② 외국인은 국내에 거주하더라도 국민권익위원회와 국가인권위원회를 이용할 수 없다.
- ③ 소비자는 물품 등의 사용으로 인한 피해의 구제를 한국소비자원에 신청할 수 있다.
- ④ 노동위원회는 부당해고와 비정규직에 대한 차별적 처우를 한 사용자에 대하여 시정명령 또는 구제명령을 할 수 없다.

25. 다음 중 국가인권위원회와 법률구조제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (2점)

- ① 국가인권위원회는 국가기관, 지방자치단체, 각급 학교, 공직유관단체, 구금·보호시설의 업무수행과 관련한 특정한 인권침해사건을 처리한다.
- ② 국가인권위원회는 고용, 재화·용역·교통수단·상업시설·토지·주거시설의 공급이나 이용, 교육시설이나 직업훈련기관에서의 차별행위와 성희롱행위의 진정사건을 처리한다.
- ③ 대한법률구조공단은 저소득층을 위하여 민사·가사사건의 소장 및 가압류신청서 등의 소송서류의 무료작성과 소송대리, 형사변호를 한다.
- ☒ ④ 가정폭력·성폭력 피해자와 임금체불 피해자는 소득수준에 관계없이 무료 법률구조대상자이다.